

Datei: 07_email_cfo_an_rentenberater.eml

Von	cfo@neuralis.example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 +0200
Betreff	Dr. Vogt Status - bitte nicht nur Bauchgefühl

Guten Morgen,

Dr. Vogt ist überzeugt, dass er wegen der Patente und der Bürgschaft niemals Arbeitnehmer sein kann. Ich fürchte, das trägt so nicht. Bitte bauen Sie die Stellungnahme so, dass wir notfalls eine Beitragsrückstellung bilden können.

Wichtig: Der Fonds möchte keinen Präzedenzfall für alle Gründer in den Portfoliogesellschaften. Falls Sie die Rechtsmacht als nicht ausreichend sehen, brauchen wir einen Vorschlag für Satzungsänderung oder künftige Gehaltsabrechnung.

Viele Grüße
Caroline Benkert
CFO Neuralis MedTech GmbH

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen statusfeststellung-gmbh-geschäftsführer-minderheit-erlangen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 06_beitragsrisiko.csv

zeitraum	monatsverguetung	variable_verguetung _status	risiko	notiz
2023-03 bis 2023-12	12000	offen	hoch	Status nie geklärt
2024-01 bis 2024-12	12000	30000	hoch	Betriebsprüfung umfasst volles Jahr
2025-01 bis 2025-12	12000	0	hoch	Beirat griff mehrfach ein
2026-01 bis 2026-06	12000	offen	mittel	Verfahren laufend

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Versicherungszeit;prüfen;Kontenklär ung	Arbeitgeber	Ausland;Zeitenmatrix
Leistungsfall;prüfen;medizinischer Verlauf oder Rentenbeginn;Befundchronologie		
Zahlbetrag;prüfen;Abschlag	KVdR	Hinzuverdienst;Rechentabelle

Mandatsnotiz Clearingstellenverfahren

1 Beteiligte und wirtschaftlicher Hintergrund

Mandantin ist die Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen. Geschäftsführer ist Dr. Henrik Vogt, Ingenieur und Mitgründer, mit einem Anteil von 32 Prozent am Stammkapital. Weitere Gesellschafter sind der Venture-Fonds FrankenHealth Ventures GmbH mit 51 Prozent und die Ärztin Dr. Miriam Seidl mit 17 Prozent. Dr. Vogt verantwortet die Ressorts Entwicklung, Zulassung und klinische Kooperationen.

2 Anlass

Nach einer Betriebsprüfung im Jahr 2026 hat die DRV Bund im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens angefragt, ob Dr. Vogt seit dem 01.03.2023 abhängig beschäftigt ist. Die GmbH hat ihn bisher als nicht versicherungspflichtigen Gesellschafter-Geschäftsführer behandelt und keine Beiträge abgeführt. Die Prüferin verweist zur Begründung ihrer Zweifel auf die Minderheitsbeteiligung, die feste Monatsvergütung, die Urlaubsregelung und die Zustimmungsvorbehalte des Beirats.

3 Unterlagenlage und streitige Punkte

Der Gesellschaftsvertrag in seiner Neufassung vom 24.02.2023, der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, die Beiratsprotokolle und der von der GmbH ausgefüllte Feststellungsbogen C0032 liegen vollständig in der Akte. Zwischen den Beteiligten sind unter anderem folgende Punkte streitig oder aufklärungsbedürftig:

3.1 Reichweite der Stimm- und Beschlussrechte des Dr. Vogt nach dem Gesellschaftsvertrag, insbesondere in Bezug auf laufende Weisungen und auf die Abberufung als Geschäftsführer.

3.2 Bedeutung der von Dr. Vogt persönlich übernommenen Bürgschaft über 400.000 EUR und seiner Stellung als alleiniger Inhaber des Entwicklungs-Know-hows.

3.3 Tatsächliche Handhabung von Weisungen, Urlaub, Berichtspflichten und Vergütung im Verhältnis zu den vertraglichen Regelungen.

3.4 Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Feststellungsbogen C0032.

4 Verfahrensstand und Fristen

Die DRV Bund hat mit ihrer Anhörung eine Äußerungsfrist gesetzt. Zu erarbeiten sind die Stellungnahme im Anhörungsverfahren, die Aufbereitung der Beitragsfolgen sowie die Fristsachen. Der weitere Sachverhalt und die für die Bewertung maßgeblichen Unterlagen ergeben sich aus den übrigen Aktenstücken; die rechtliche Bewertung bleibt der Bearbeitung vorbehalten.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Gesellschaftsvertrag der Neuralis MedTech GmbH

Vollständige Neufassung aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 24.02.2023, notariell beurkundet durch Notar Dr. Alfons Reinboth, Erlangen, Urkundenrolle Nr. 214/2023. Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 18 442 am 06.03.2023.

Diese Fassung gibt den Gesellschaftsvertrag vollständig und ohne Auslassungen wieder.

1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet Neuralis MedTech GmbH.

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Erlangen. Die Geschäftsanschrift lautet Henkestraße 91, 91054 Erlangen.

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr nach dieser Neufassung endet am 31.12.2023.

2 Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die klinische Erprobung, die Zulassung und der Vertrieb von Medizinprodukten der Neurotechnologie, insbesondere implantierbarer und nichtimplantierbarer Systeme zur Stimulation und Ableitung neuronaler Signale, sowie die dazugehörige Softwareentwicklung.

2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

2.3 Tätigkeiten, die einer öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedürfen, nimmt die Gesellschaft erst nach Erteilung der jeweiligen Erlaubnis auf.

3 Stammkapital und Geschäftsanteile

3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 EUR (in Worten: einhunderttausend Euro).

3.2 Vom Stammkapital übernehmen:

3.2.1 die FrankenHealth Ventures GmbH mit Sitz in München einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 51.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 1),

3.2.2 Herr Dr. Henrik Vogt, wohnhaft in Erlangen, einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 32.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 2),

3.2.3 Frau Dr. Miriam Seidl, wohnhaft in Nürnberg, einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 17.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 3).

3.3 Die Stammeinlagen sind vollständig in Geld erbracht. Jeder Geschäftsanteil ist frei teilbar, soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt.

3.4 Je 1,00 EUR eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

4 Geschäftsführung und Vertretung

4.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung bestellt und beruft die Geschäftsführer und kann ihnen jederzeit Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen oder entziehen.

4.2 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

4.3 Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Vertrages, einer etwaigen Geschäftsordnung und der Weisungen der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den Geschäftsführern durch Beschluss jederzeit Weisungen für die Geschäftsführung erteilen; die Geschäftsführer sind an diese Weisungen gebunden.

4.4 Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen, ändern und aufheben und darin einen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte festlegen.

4.5 Folgende Maßnahmen darf die Geschäftsführung nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung vornehmen, soweit sie nicht ohnehin dem Beirat nach Ziffer 7 zugewiesen sind:

4.5.1 der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Verträgen, die die Gesellschaft im Einzelfall mit mehr als 75.000,00 EUR belasten,

4.5.2 die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten,

4.5.3 der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

4.5.4 die Übertragung, Lizenzierung oder Belastung von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten der Gesellschaft.

5 Gesellschafterversammlung

5.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich innerhalb von acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Versammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft es erfordert oder wenn Gesellschafter, die zusammen mindestens zehn Prozent des Stammkapitals halten, dies unter Angabe des Zwecks schriftlich verlangen.

5.2 Die Versammlung wird durch die Geschäftsführung mit einer Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet.

5.3 Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfundsiebzig Prozent des Stammkapitals vertreten sind. Ist eine ordnungsgemäß einberufene Versammlung nicht beschlussfähig, so ist mit gleicher Tagesordnung und einer Frist von einer Woche eine neue Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist; hierauf ist in der zweiten Einladung hinzuweisen.

5.4 Den Vorsitz führt der Vertreter der FrankenHealth Ventures GmbH, im Verhinderungsfall der an Lebensjahren älteste anwesende Gesellschafter. Dem Vorsitzenden steht kein Stichtscheid zu.

5.5 Beschlüsse können auch außerhalb von Versammlungen schriftlich, per Telefax oder in Textform gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären.

6 Gesellschafterbeschlüsse und Mehrheiten

6.1 Beschlüsse der Gesellschafter werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine größere Mehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

6.2 Einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent der abgegebenen Stimmen bedürfen Beschlüsse über:

6.2.1 Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages,

6.2.2 Erhöhungen und Herabsetzungen des Stammkapitals sowie sonstige Kapitalmaßnahmen,

6.2.3 die Veräußerung wesentlicher Patente oder des im Wesentlichen gesamten Vermögens der Gesellschaft,

6.2.4 die Feststellung des Jahresbudgets, soweit dieses ein Gesamtvolumen von 250.000,00 EUR übersteigt,

6.2.5 die Aufnahme von Darlehen über 150.000,00 EUR im Einzelfall,

6.2.6 die Bestellung und die Abberufung eines Geschäftsführers ohne wichtigen Grund,

6.2.7 den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Unternehmensverträgen, insbesondere von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen,

6.2.8 die Auflösung der Gesellschaft.

6.3 Die Bestellung und die Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund sowie der Entzug der Vertretungsbefugnis aus wichtigem Grund werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. Der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer hat bei der Abstimmung über seine Abberufung aus wichtigem Grund kein Stimmrecht.

6.4 Beschlüsse können nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des Protokolls durch Klage angefochten werden. Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die den Gesellschaftern in Textform zu übersenden ist.

7 Beirat

7.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat aus drei Mitgliedern. Die FrankenHealth Ventures GmbH entsendet zwei Mitglieder, die übrigen Gesellschafter benennen gemeinsam ein Mitglied. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

7.2 Der Beirat berät und überwacht die Geschäftsführung. Er tritt mindestens vierteljährlich zusammen. Die Geschäftsführung berichtet dem Beirat monatlich über den Geschäftsverlauf, die Entwicklungsvorhaben und die finanzielle Lage.

7.3 Der vorherigen Zustimmung des Beirats bedürfen:

7.3.1 Investitionen und Anschaffungen über 50.000,00 EUR im Einzelfall,

7.3.2 die Einstellung, die Beförderung und die Kündigung von Mitarbeitern ab der Vergütungsgruppe Leitung,

7.3.3 der Abschluss klinischer Studienverträge mit einem Volumen über 100.000,00 EUR.

7.4 Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Seine Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

8 Wettbewerbsverbot

8.1 Den Gesellschaftern ist es untersagt, sich unmittelbar oder mittelbar an einem Unternehmen zu beteiligen oder für ein Unternehmen tätig zu werden, das mit der Gesellschaft im Wettbewerb steht. Das Verbot gilt nicht für Beteiligungen von weniger als fünf Prozent an börsennotierten Gesellschaften.

8.2 Die Gesellschafterversammlung kann einem Gesellschafter mit einfacher Mehrheit Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilen. Für die FrankenHealth Ventures GmbH gilt das Wettbewerbsverbot nur für Beteiligungen an unmittelbaren Wettbewerbern im Bereich der implantierbaren Neurostimulation.

9 Verfügung über Geschäftsanteile

9.1 Die Abtretung, die Verpfändung und jede sonstige Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von ihnen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von fünfundsiebzig Prozent der abgegebenen Stimmen.

9.2 Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise an einen Dritten zu veräußern, so steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu. Der verkaufswillige Gesellschafter hat den beabsichtigten Verkauf und dessen Bedingungen den übrigen

Gesellschaftern in Textform anzuzeigen; das Vorkaufsrecht ist innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Anzeige auszuüben.

10 Einziehung von Geschäftsanteilen

10.1 Die Einziehung eines Geschäftsanteils ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.

10.2 Die Einziehung ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters ist zulässig, wenn:

10.2.1 über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird,

10.2.2 in den Geschäftsanteil die Zwangsvollstreckung betrieben und nicht innerhalb von zwei Monaten aufgehoben wird,

10.2.3 in der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund vorliegt, der seine Ausschließung rechtfertigt.

10.3 Über die Einziehung beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat bei diesem Beschluss kein Stimmrecht. Statt der Einziehung kann die Versammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil auf die Gesellschaft, auf einen oder mehrere Gesellschafter oder auf einen von der Gesellschaft benannten Dritten zu übertragen ist.

11 Abfindung

11.1 Scheidet ein Gesellschafter durch Einziehung oder Ausschließung aus, so erhält er eine Abfindung. Diese bemisst sich nach dem Verkehrswert des Geschäftsanteils, der nach den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Unternehmensbewertung zu ermitteln ist.

11.2 Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig. Der jeweils offene Betrag ist mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

11.3 In den Fällen der Einziehung wegen Insolvenz oder Zwangsvollstreckung ist die Abfindung auf achtzig Prozent des nach Ziffer 11.1 ermittelten Wertes begrenzt.

12 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

12.1 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen auf und legt ihn der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vor.

12.2 Über die Verwendung des Ergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit. Sie kann Gewinne ganz oder teilweise in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinnvortrag ausweisen. Ein Anspruch auf Vollausschüttung besteht nicht.

13 Kündigung und Ausscheiden

13.1 Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals zum 31.12.2028, in Textform gegenüber der Gesellschaft und den übrigen Gesellschaftern kündigen.

13.2 Die Kündigung führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft, sondern zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters gegen Abfindung nach Ziffer 11. Sein Geschäftsanteil ist einzuziehen oder nach Wahl der Gesellschafterversammlung zu übertragen.

14 Bekanntmachungen und Schlussbestimmungen

14.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

14.2 Die Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von 2.500,00 EUR.

14.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken des Vertrages.

14.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der notariellen Beurkundung, soweit nicht das Gesetz eine strengere Form vorsieht.

Beglaubigter Auszug aus der notariellen Neufassung. Für die Übereinstimmung mit der Urschrift: Notar Dr. Alfons Reinboth, Erlangen, 06.03.2023.

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Geschäftsführer-Anstellungsvertrag

zwischen der Neuralis MedTech GmbH, Henkestraße 91, 91054 Erlangen, vertreten durch die Gesellschafterversammlung, diese vertreten durch den Beiratsvorsitzenden Herrn Prof. Dr. Cornelius Baumhauer (nachfolgend Gesellschaft), und Herrn Dr. Henrik Vogt, Ingenieur, wohnhaft Schuhstraße 12, 91052 Erlangen (nachfolgend Geschäftsführer).

Dieser Vertrag gibt die Anstellungsbedingungen vollständig wieder.

1 Aufgabe und Stellung

1.1 Der Geschäftsführer wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.02.2023 zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Die Bestellung ist Gegenstand einer gesonderten Organentscheidung; dieser Vertrag regelt das schuldrechtliche Anstellungsverhältnis.

1.2 Der Geschäftsführer verantwortet die Ressorts Entwicklung, regulatorische Zulassung und klinische Kooperationen. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, einer etwaigen Geschäftsordnung sowie der Beschlüsse und Weisungen der Gesellschafterversammlung und des Beirats.

1.3 Der Geschäftsführer hat die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Er ist verpflichtet, die ihm durch Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung und Beschlusslage gesetzten Zustimmungsvorbehalte zu beachten.

2 Arbeitszeit und Arbeitsort

2.1 Der Geschäftsführer stellt seine volle Arbeitskraft in den Dienst der Gesellschaft. Eine feste Arbeitszeit ist nicht vereinbart; der Geschäftsführer richtet seine Tätigkeit an den Erfordernissen der Gesellschaft aus.

2.2 Dienstort ist der Sitz der Gesellschaft in Erlangen. Der Geschäftsführer ist verpflichtet, auch auswärts tätig zu werden, soweit die Belange der Gesellschaft dies erfordern.

3 Vergütung

3.1 Der Geschäftsführer erhält eine feste Vergütung von 12.000,00 EUR brutto monatlich, zahlbar jeweils zum letzten Werktag des Kalendermonats.

3.2 Daneben erhält der Geschäftsführer eine variable Vergütung von bis zu 40.000,00 EUR jährlich. Sie wird fällig, soweit die vom Beirat jährlich festgelegten Meilensteine zur Zulassung, zur Gewinnung von Pilotkunden und zum Abschluss einer Finanzierungsrunde erreicht werden.

3.3 Die Gesellschaft schließt für den Geschäftsführer eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit marktüblicher Deckungssumme ab und trägt die Prämie.

3.4 Mit der Vergütung sind sämtliche Tätigkeiten des Geschäftsführers für die Gesellschaft abgegolten. Überstunden, Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet.

4 Urlaub und Verhinderung

4.1 Der Geschäftsführer hat Anspruch auf einen bezahlten Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen. Die zeitliche Lage des Urlaubs stimmt der Geschäftsführer mit dem Beiratsvorsitzenden ab, damit die Belange der Gesellschaft gewahrt bleiben.

4.2 Bei einer durch Krankheit oder einen anderen vom Geschäftsführer nicht zu vertretenden Umstand verursachten Arbeitsverhinderung wird die feste Vergütung für die Dauer von sechs Wochen fortgezahlt. Leistungen Dritter, insbesondere Krankengeld, sind anzurechnen, soweit sie auf Beiträgen der Gesellschaft beruhen.

5 Zustimmungsbefürchtete Geschäfte

5.1 Der Geschäftsführer darf Entwicklungsentscheidungen mit einem finanziellen Umfang bis zu 50.000,00 EUR im Einzelfall eigenständig treffen.

5.2 Der vorherigen Zustimmung des Beirats oder der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages bedürfen insbesondere klinische Studien, Übertragungen und Lizenzierungen von Patenten, Verträge mit einem Volumen über 75.000,00 EUR sowie Einstellungen und Kündigungen im Leitungsbereich.

6 Nebentätigkeit, Wettbewerb und Verschwiegenheit

6.1 Jede entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn die Belange der Gesellschaft dies erfordern.

6.2 Während der Dauer dieses Vertrages ist dem Geschäftsführer jede Tätigkeit für ein Wettbewerbsunternehmen untersagt.

6.3 Der Geschäftsführer wahrt über alle vertraulichen Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere über Entwicklungs-, Patent- und Studiendaten, auch nach Beendigung des Vertrages Stillschweigen.

6.4 Alle Arbeitsergebnisse und Erfindungen, die der Geschäftsführer in Ausübung seiner Tätigkeit schafft, stehen der Gesellschaft zu; er tritt etwaige Rechte hieran schon jetzt an die Gesellschaft ab.

7 Vertragsdauer und Beendigung

7.1 Der Vertrag beginnt am 01.03.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

7.2 Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

7.3 Wird der Geschäftsführer als Organ abberufen, so gilt dies zugleich als Kündigung des Anstellungsverhältnisses zum nächsten zulässigen Termin, es sei denn, die Gesellschafterversammlung trifft eine abweichende Regelung. Die Abberufung als Organ und die Kündigung des Anstellungsvertrages sind rechtlich getrennt zu beurteilen.

7.4 Nach Zugang einer Kündigung oder nach der Abberufung kann die Gesellschaft den Geschäftsführer unter Fortzahlung der Vergütung von der Pflicht zur Dienstleistung freistellen.

8 Schlussbestimmungen

8.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Formklausel.

8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.

Erlangen, den 27.02.2023

Für die Gesellschaft: Prof. Dr. Cornelius Baumhauer, Beiratsvorsitzender

Der Geschäftsführer: Dr. Henrik Vogt

Formathinweis: Dieses Aktenstück wird in Times New Roman, 11 pt, mit ausschließlich dezimaler Gliederung ausgegeben.

Beirats- und Gesellschafterprotokolle, Auszüge

1. Sitzung 14.02.2025

FrankenHealth verlangt Kostensenkung und Verschiebung der zweiten klinischen Studie. Dr. Vogt widerspricht, weil sonst die CE-Roadmap scheitere. Beschluss: Studie wird um drei Monate verschoben, Dr. Vogt soll Alternativbudget vorlegen. Abstimmung 68 Prozent dafür, 32 Prozent dagegen.

2. Sitzung 20.11.2025

Dr. Vogt verweigert Patentlizenz an US-Partner, weil er Exklusivität für gefährlich hält. Beschluss nicht erreicht, weil 75 Prozent erforderlich sind. Dr. Vogt blockiert mit seinen Stimmen den Verkauf der Patentfamilie NLM-4.

3. Sitzung 06.05.2026

Beirat weist Dr. Vogt an, zwei Entwicklerstellen erst nach Finanzierungszusage zu besetzen. Dr. Vogt akzeptiert unter Protest. Dieser Vorgang spricht für Weisungsunterworfenheit bei laufender Personal- und Budgetsteuerung.

4. Auswertungsvermerk

Die Protokolle zeigen zweierlei: echte Blockademacht bei Strukturentscheidungen und fehlende Durchsetzungsmacht im Tagesgeschäft. Die DRV wird voraussichtlich genau diese Trennung aufgreifen.

C0032-Arbeitsmatrix

1. Formularbezogene Angaben

2. Rückfragen an Mandantin

Gibt es eine Geschäftsordnung neben Satzung und Vertrag?

Wurde Dr. Vogt jemals gegen seinen Willen angewiesen?

Kann der Beirat sein Ressort fachlich begrenzen?

Sind Bürgschaft und Geschäftsführervergütung miteinander verknüpft?

Gab es seit 2023 Änderungen der Stimmrechte oder Nebenabreden?

C0032-Thema	Aktenstand	Risiko
Anteilshöhe	32 Prozent	keine Mehrheit
Beschlussfassung	einfache Mehrheit, 75 Prozent für Struktur	Sperrminorität nicht umfassend
Geschäftsführervertrag	feste Vergütung, Urlaub, Krankheit	Beschäftigungsindiz
Alleinvertretung	ja, aber Zustimmungsvorbehalte	neutral bis kritisch
Bürgschaft	400.000 EUR persönlich	Unternehmerrisiko, aber nicht zwingend Rechtsmacht
Know-how	Gründer und Patentautor	faktische Macht, rechtlich begrenzt

Stellungnahmeentwurf Status Dr. Vogt

1. Tatsachenkern

Dr. Vogt ist Mitgründer, Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter. Er trägt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, besitzt technisches Schlüsselwissen und kann bestimmte Strukturentscheidungen blockieren. Zugleich ist er bei laufender Budget- und Personalsteuerung an Beirats- und Gesellschaftervorgaben gebunden.

2. Rechtliche Arbeitslinie

Die Stellungnahme stellt die Rechtsmacht aus dem Gesellschaftsvertrag in den Mittelpunkt. Faktische Autorität, Bürgschaft und Branchenwissen werden nur unterstützend verwendet. Die neuere BSG-Rechtsprechung verlangt eine belastbare Rechtsmacht, nicht nur Unentbehrlichkeit oder familiäre Rücksichtnahme.

3. Antrag

Primär wird beantragt, die Tätigkeit aufgrund der besonderen gesellschaftsrechtlichen Sperrposition als nicht versicherungspflichtig festzustellen. Hilfsweise wird um Hinweis gebeten, welche Tatsachen aus Sicht der Clearingstelle für eine gegenteilige Bewertung entscheidungserheblich sind, damit eine Anpassung der Satzung und der künftigen Abrechnung geprüft werden kann.

Optionen für Satzungsänderung und Zukunftsgestaltung

1. Ziel

Wenn das laufende Verfahren ungünstig ausgeht, soll die Zukunft rechtssicher gestaltet werden. Eine rückwirkende Satzungsänderung heilt den vergangenen Status nicht. Für die Zukunft sind klare und wirksame gesellschaftsrechtliche Rechte erforderlich.

2. Optionen

3. Umsetzungshinweis

Keine kosmetische Nebenabrede. Die rechtliche Macht muss aus Satzung, Beschlusslage und tatsächlicher Durchführung folgen. Parallel sind Payroll, D&O, Pensionszusage und Gesellschafterdarlehen zu prüfen.

Option	Wirkung	Haken
Anteilerhöhung auf 50 Prozent	stärkere Blockademacht	Fonds gibt Kontrolle ab
umfassende Sperrminorität	Weisungen im Anstellungsverhältnis blockierbar	muss gesellschaftsvertraglich sauber sein
echte Selbständigkeit außerhalb GmbH	Beratungsvertrag statt Geschäftsführerrolle	Organstellung bleibt problematisch
reguläre Beschäftigung	Beitragsklarheit	Nachzahlung und Nettolohnfragen